

**अपील प्रकरण क्र. ए/133/2006 जांजगीर-चाम्पा**  
**अपीलार्थी श्री कचरा दास, ग्राम-कांसा, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा**  
**विरूद्ध**  
**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा**  
**आदेश दिनांक 23-08-2006**

**निर्णय** - अभिलेख उपलब्ध रहते हुए भी समयावधि में निर्णय – जानकारी प्रदान नहीं की गई।

जनसूचना अधिकारी पर रु. 1000/- का अर्थदण्ड आरोपित।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 16.01.2006 को प्रतिअपीलार्थी को भू अर्जन प्रकरण क्रं.11 अ-82 वर्ष 1999-2000 दिनांक 31.12.2004 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित अवार्ड की प्रति चाही गई थी।

जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील अपर कलेक्टर जांजगीर को की गई। जानकारी समयावधि के अंदर न दिए जाने के कारण प्रतिअपीलार्थी को 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि अभिलेख ढूँढकर 15 दिन में जानकारी उपलब्ध करावें। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा यह जवाब दिया गया कि गणना पत्रक एवं प्रस्तावित अवार्ड का अंतिम रूप कलेक्टर के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था अतः उसकी प्रति अपीलार्थी को नहीं दी जा सकती थी। अपीलार्थी ने बताया कि पूर्व में गणना पत्रक की प्रतिलिपि तैयार कर उसे दी गई थी जिसे उसने लेने से इंकार किया था चूंकि वह प्रमाणित नहीं था। अपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि प्रस्तावित अवार्ड की प्रतियां दी जाकर उसे नोटशीट की नकल दी गई थी।

आयोग ने पाया कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अभिलेख उपलब्ध रहते हुए भी समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं की गई। चूंकि प्रस्तावित अवार्ड का प्रारूप अभिलेख का ही अंग है अतः उसे दिए जाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। जनसूचना अधिकारी पर रु. 1000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा अपीलार्थी को समय पर अभिलेख की प्रति न मिलने पर उसे आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए रु. 200/- का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया गया। कलेक्टर को भी 15 दिन के अंदर अवार्ड का निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

सही/-  
(ए.के. विजयवर्गीय)  
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त